

פברואר 2021
עלון מס' 4-2021

ריכוז רגולציה

סוכן/ת נכבד/ה,

ברצוננו לעדכןך בעיקרי החוזרים והתקנות שפורסמו במהלך שנת 2020 והרלוונטיים לפוליסות ביטוח חיים ובריאות :

חלק א: רגולציה הקשורה להליך השיווק והמכירה: 1. חוזר צירוף לביטוח

להלן פירוט השינויים בתהליך התאמת הצרכים שנכנס לתוקף ב-11.2020:

1. קבלת מידע מחברת הביטוח:
חל שינוי בנוסח נספח ב: בנוסף לשם הסוכן הפונה יש לציין גם את מספר הרישיון של הסוכן.
נספח ב הינו טופס אחיד אשר באמצעותו באפשרותך לפנות לחברות הביטוח בבקשה לקבלת מידע על פוליסות המבטח .
 2. ביטול כיסוי ביטוחי קיים - מניעת כפל ביטוחי (הורחב סעיף 18 לחוזר):
בתהליך התאמת הצרכים, באפשרותך לבקש מחברת הביטוח לשלוח את בקשת הביטול (נספח ג') אל החברה בה מתנהלת הפוליסה המקורית.
 - 2.1 הפעולות שחברת הביטוח המפיקה את הפוליסה החדשה נדרשת לבצע במידה והתבקשה לבטל את הפוליסה המקורית:
 - (1) חברת הביטוח החדשה תשלח את נספח ג' (הוראת ביטול הפוליסה) אל החברה בפוליסה המקורית אחרי צירופו של המבטח לביטוח.
 - (2) חברת הביטוח החדשה תתעד את השליחה ותמסור למבטח העתק מנספח ג'.
 - (3) ככל שחברת הביטוח החדשה לא פעלה בהתאם לפעולות בסעיף זה ופוליסת הביטוח המקורית לא בוטלה בשל אי קיום אחת מהפעולות שנדרשו ממנה, חברת הביטוח החדשה תישא בסכום הפרמיות ששילם המבטח ביתר.
 - אירע מקרה ביטוח לפי הפוליסה המקורית בה תגמולי הביטוח הם מסוג פיצוי, לאחר המועד בו היה על חברת הביטוח החדשה לשלוח את בקשת הביטול למבטחת המקורית, לא תהיה חייבת חברת הביטוח החדשה לשלם את דמי הביטוח האמורים
 - 2.2 הפעולות שנדרשות מחברת הביטוח אליה נשלח נספח ג':
החברה תאשר את קבלת נספח ג' בהודעה חוזרת לכתובת המייל ממנה נשלח ותפעל לביטול הפוליסה. לתשומת ♥ !
ככל שברצונך שביטול הפוליסה המקורית יעשה באמצעות מנורה מבטחים ביטוח, יש לצרף את נספח ג' יחד עם טפסי קיט ההצעה.
ראה פירוט בדף מידע 07-2020.
 - 2.3 ביום 8 בדצמבר 2020 פורסם חוזר 2020-1-18 "צירוף לביטוח - תיקון" (להלן - תיקון לחוזר צירוף) שתחולתו המקורית 1.1.2021.
- מצאנו לנכון לפרט רגולציה זו על אף דחיית מועד כניסתן לתוקף למרץ 2021 מאחר והיא קריטית לשינויים שיחולו במסגרת הליך הצירוף.

התיקון קובע :

בתחילת תהליך ההתאמה, עליך, סוכן הביטוח, לציין בפני המועמד לביטוח את שמות החברות מהן אתה מקבל עמלה של יותר מ-40% מסך העמלות שקיבלת בשנה הקודמת עבור כל המוצרים באותו ענף. כמו כן, עליך לציין כי אתה משווק בעיקר את החברות הללו ואת מספר החברות המשווקות את המוצר המוצע.

אסור לך להתנות את תהליך הצירוף והתאמת הצרכים בכך שהמועמד לביטוח יישאר מבוטח שלך לתקופת ביטוח קצובה או שאינה קצובה.

עליך להציג למועמד לביטוח את תוצאות הליך התאמת הצרכים וההבדלים בין הפוליסות שהוצעו לו (כולל השוואה בין פרמיות, תנאי פוליסה, שירות וכל סיבה אחרת בשלה המלצת לו לרכוש דווקא מוצר זה).

יש לתעד בכתב את הפעולות מול המועמד.

2. תאונות אישיות:

ביום 7 ביוני פורסם חוזר תאונות אישיות (ונכות תעסוקתית), החוזר קובע הוראות לגבי היקף הכיסוי, אופן הצירוף, תקופת הביטוח, יישוב התביעות וכן מנגנוני בקרה שונים. מועד התחילה של מרבית הוראות החוזר נקבעו ל- 01.05.2021 (לאחר דחיה של תחולת החוזר). יחד עם זאת, סעיף 3.1.2 (ז) לחוזר נכנס לתוקף במועד פרסום החוזר (יוני 20). הסעיף קובע כדלקמן:
"פעולות הצירוף יבוצעו אל מול המועמד לביטוח במישרין על ידי חברת ביטוח או על ידי בעל רישיון כאמור בסעיף 24 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ביטוח התשמי"א-1981".
כמו כן נקבע כי: "למען הסר ספק הוראות חוזר צירוף לביטוח יחולו על כל שלבי המכירה".
בהתאם לאמור, צירוף לביטוח תאונות אישיות יבוצע במישרין על ידי בעל רישיון.

חלק ב: רגולציה הקשורה להליכי תפעול:

1. איסור קבלת המחאות:

החל מ-1.9.2020 נאסר על הגופים המוסדיים לקבל תשלומים לקופות הגמל באמצעות המחאות בהתאם להוראה בחוזר 'אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל'.
ראה פירוט בדף מידע 8-2020.

2. עדכונים בחוזר מבנה אחיד - ממשק אירועים ואחזקות:

- ✓ בקשה לעדכון פרטים אישיים של מבוטח (קודי אירוע 1400 ו-1402):
המסלוקה הפנסיונית תאפשר להגיש בקשה ללא צרופות (טופס עדכון פרטים אישיים ומסמך מזהה) אם יבוצע אימות פרטי המבוטח באמצעות פורטל המסלוקה ובהסכמת המבוטח.
- ✓ בקשה למתן ייפוי כח לבעל רישיון בפוליסה קיימת בלבד (קוד אירוע 1700):
בהגשת ייפוי כח ב'1 או ב'2 חובה עלייך לציין את מס' הסוכן הפנימי בגוף המוסדי שבעבורו יבוצע עדכון ייפוי כח במערכות התפעוליות.
- ✓ גורם מתפעל יכול לקבל ממשק פיצויים מהמסלוקה ללא צורך בהעברת הרשאת גורם מתפעל לגוף המוסד.
- ✓ ממשק ליתרות פיצויים עבור עובד מסוים בגין תקופת עבודה רטרו אצל מעסיק מסוים (קוד אירוע 9305):
מידע על סכום הפיצויים שנותר בחברה ללא התחשבנות מס, לאחר עזיבת עבודה אצל מעסיק קודם.
- ✓ ממשק חדש: ממשק מידע למעסיק:

נוספו שלושה אירועים חדשים שנועדו לספק למעסיקים מידע לצורך העברת הפקדות בגין העובדים בממשק מעסיקים:

1. בקשה לקבלת מידע בסיסי מכלל הגופים המוסדיים אגב הפקדת כספים פנסיונים לצורך קבלת מידע בטרם ביצוע הפקדה ראשונה בעד מבוטח שהוא עובד חדש של המעסיק (קוד אירוע 9401):

- הבקשה מוגשת ע"י המעסיק או גורם מתפעל מטעמו בשם ובאישור העובד ללא זהות הגורם הפונה למסלקה לגוף המוסדי כפי שמתבצע בבקשת פשינג.
- יש חובת שימוש במסלקה הפנסיונית. לכן אין לפנות ישירות לחברה בבקשה למידע זה.
- SLA למתן תשובה לבקשה הוא 3 ימי עסקים.

2. בקשת מעסיק לקבלת מידע בסיסי אודות מוצרים פעילים של עובדיו מכלל הגופים המוסדיים לצורך טיוב מערכות השכר (קוד אירוע 9402 אין חובת שימוש):
הבקשה מוגשת ע"י המעסיק או גורם מתפעל מטעמו. ניתן לשלוח בקשה עבור חברות בנות של המעסיק.

3. בקשת מעסיק לקבלת מידע בסיסי אודות מוצרים פעילים של עובד מסויים מכלל הגופים המוסדיים לצורך טיוב מערכות השכר (קוד אירוע 9403 אין חובת שימוש):
הבקשה מוגשת ע"י המעסיק או גורם מתפעל מטעמו. ניתן לשלוח בקשה עבור חברות בנות של המעסיק.

ראה פירוט בדף מידע 2020-12.

3. ממשק ניווד - חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק הפנסיוני:

ב-23.2.2020 נכנס לתוקף ממשק הניוד להלן עיקרי העדכון:

1. חובת שימוש במסלקה בתהליך הניוד בין גופים מוסדיים.
2. הרחבה, האחדה ודיוק המידע העובר בין הגופים המוסדיים בתהליך הניוד.
3. מתן אפשרות לשימוש במסלקה / בממשק בהעברת בקשת ניווד מבעל רישיון לגוף המוסדי המקבל (הקופה המקבלת), וזאת לצד האפשרויות הקיימות היום להעברת בקשות ניווד.
4. בעל רישיון המעוניין להעביר למנורה בקשות ניווד באמצעות ממשק ניווד בכספת, יכול לעשות זאת באמצעות הכספת המשמשת אותו להעברת אירועים בממשק אירועים. בהעברת בקשת ניווד באמצעות הכספת יש להעביר לממשק את צרופות החובה בהתאם להוראות חוזר ניווד.

ראה פירוט בדף מידע 2020-01.

חלק ג: רגולציה כללית:

1. משבר הקורונה:

כולנו חווים ימים לא קלים של חוסר ודאות לנוכח נגיף הקורונה המשפיע, מטבע הדברים, גם על החיסכון הפנסיוני שלנו. ב-3.2020 פרסמנו דפי מידע שנתנו מענה לשאלות בנוגע למבוטחים בביטוחי מנהלים הנמצאים בחל"ת (חופשה ללא תשלום) ומבוטחים עצמאיים המתקשים לעמוד בתשלומי הפוליסה הפנסיונית שלהם.

להלן עיקרי הנחיות:

- (1) דיווח לחברה על יציאת עובדים לחל"ת בפוליסת ביטוח מנהלים:

- **מעסיקים המדווחים ההפקדות באמצעות ממשק המעסיקים:**
המעסיק נדרש לדווח לנו בממשק המעסיקים על הפסקת ההפקדות עקב יציאה לחופשה ללא תשלום.
 - **מעסיקים אשר אינם מדווחים ההפקדות דרך ממשק המעסיקים:**
יש לדווח לנו באמצעות קובץ אקסל הנקרא הודעה הפסקת ההפקדות עקב יציאה לחופשה ללא תשלום.
- הפעלת החל"ת:**
- לאחר קבלת המידע על יציאתו של העובד לחל"ת, אנו שולחים מכתב לעובד המפרט את האפשרויות להמשך הפוליסה.
 - בעבור המבוטחים שהוצאו לחל"ת במהלך חודש מרץ 2020, בתקופת הסגר הראשון, שמרנו הכיסוי ביטוחי במסגרת "ריסק זמני" למשך 3 חודשים ללא תשלום. במידה שהעובד לא חזר לעבוד לאחר תקופת ה"ריסק הזמני" של 3 חודשים בביטוח, עומדות בפני העובד שתי חלופות לבחירתו. האחת, ביצוע "ריסק זמני", שמשמעותו המשך הכיסוי הביטוחי לתקופה מוגבלת נוספת (כדי להפעיל את ה"ריסק הזמני" עליו לתת הוראת הפעלה לחברת הביטוח במגוון ערוצי התקשורת הקיימים). השניה, להמשיך להפקיד באופן עצמאי, ובכך להבטיח את המשך החיסכון לצד שמירה על רצף הכיסוי הביטוחי.
- ראה פירוט בדף מידע 05-2020

- (2) **מבוטח עצמאי בפוליסת ביטוח חיים:**
- ניתן לשמור על הכיסוי הביטוחי במסגרת הסדר ריסק זמני לתקופה של עד 12 חודשים או תקופת הפקדות פרמיה (הקצר מביניהן).
- ניתן להאריך הסדר ריסק קיים:**
- בפוליסות מבטיחות תשואה לא ניתן להאריך את הסדר הריסק הקיים.
- בפוליסות משתתפות ברווחים ששווקו עד 3/2007, ניתן להאריך את הסדר הריסק הזמני לתקופה עד 24 חודשים.
- בפוליסות ששווקו מ 4/2007, ניתן להאריך את הסדר הריסק הזמני לתקופה של עד 24 חודשים, ובתנאי שתקופת הריסק הזמני אינה עולה על תקופת ההפקדות המלאה הרציפה האחרונה.
- ראה פירוט בדף מידע 06-2020

- (3) **חוזר "דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני - תיקון - הוראת שעה על רקע הקורונה**
- גוף מוסדי רשאי להעלות דמי ניהול, לפני תום תקופת ההנחה שנקבעה על דמי ניהול, בעקבות הפסקת התשלומים לחיסכון שלא אירעה בשל המעביד.
- הוראת השעה קבעה כי ניתן להעלות דמי ניהול בפוליסות פנסיוניות, רק לאחר שחלפו 12 חודשים ממועד הפסקת התשלומים לחיסכון.
- הוראת השעה חלה על עמיתים שהפסיקו התשלומים לחיסכון החל מיום 1.3.2020 ועד ליום 30.6.2021.

חלק ד: עדכונים תחיקתיים:

1. חוק חוזה ביטוח (תיקון מס' 11)

בהתאם לתיקון לחוק חוזה ביטוח, תקופת ההתיישנות לתשלום תביעת ביטוח הוארכה מ 3 שנים ל- 5 שנים, בכיסויים למקרה מוות שהופקו או חודשו החל מה- 26.11.2020.

2. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל) (תיקון)

בהתאם לתיקון לתקנות הניוד, החל מה- 2.9.2020 התווספה האפשרות לניוד כספים מקופת גמל להשקעה לקופת גמל לקצבה. הניוד אפשרי רק למבוטחים שגילם מעל ל-60, ובלבד שהכסף מועבר לשם קבלת קצבה מיידית.

3. תיקון הוראות החוזר המאוחד - פרק 4 לשער 5 "ניהול נכסי השקעה"

התיקון עיגן כהוראה קבועה את הוראת השעה המאפשרת לגוף מוסדי להעמיד הלוואה בשיעור גבוה משיעור של שלושים אחוזים לחוסכים שיש להם מקור הכנסה חודשי קבוע, בדמות קבלת קצבת זקנה מקרן פנסיה, מחברת ביטוח או מפנסיה תקציבית. בנוסף נקבעו הוראות שעה נוספות שתוקפן עד ליום 31.3.2021 בנושאים הבאים: הארכת משך הזמן בו נדרש גוף מוסדי לפעול כנגד עמית או מבוטח לפירעון הלוואה שלא נפרעה במועדה מ-30 ימי עסקים ל-60 ימי עסקים. הארכה של הוראת השעה שמאפשרת למשקיע מוסדי להעמיד הלוואות לחוסכים לתקופה של עד 15 שנה, במקום תקופה של עד 7 שנים.

4. הארכת תוקף משיכת כספים בפטור ממס עקב הכנסות נמוכות עד לתאריך 31.12.2021

בהתאם לתקנות רשות המיסים מתאריך 22.01.2020 נקבעו הנחיות למתן פטור מניכוי מס במקור במשיכת סכומים לבעלי הכנסות נמוכות. הפטור יחול רק על כספי תגמולים בקצבה או תגמולים הוניים לא נזילים (תגמולי עובד, מעביד, סעיף 47) וכספי פיצויים בגין תקופות עבודה שהסתיימו עד שנת המס שקדמה למועד הגשת הבקשה. הסכומים הפטורים מניכוי מס במקור מוגבלים בסכום המשיכה, בסכומי ההכנסה ובכללים נוספים שנקבעו ע"י רשות המסים.

בברכה,

נצחיה רוט

מנהלת התחום המקצועי
האגף לביטוח חיים